



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL
E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 11108225 EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

9/10
Noche de autos
11/12
EXPEDIENTE N° 013-2024
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO
ARBITRO ÚNICO: JOYCE ECHEANDÍA SINARAHUA
DEMANDANTE: CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR
DEMANDADA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 013-2024

CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR
(Demandante)

vs.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
(Demandada)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Arbitro Único
Abog. Joyce Echeandía Sinarahua

Secretaria Arbitral
Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Huánuco, 30 de diciembre del 2024



RESOLUCIÓN ARBITRAL N° 05-2024/AU/JES/HCO

Huánuco, 30 de diciembre del 2024

VISTOS: El expediente Arbitral; en la ciudad de Huánuco, en la presente fecha, el Tribunal Arbitral, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la LCE, RLCE, la LEY DE ARBITRAJE y las normas establecidas por las PARTES, valorado las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, revisando los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, contestación de demanda, con respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

1.1. DATOS GENERALES:

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

Demandante	: CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR
Demandada	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
Contrato	: Contrato N° 006-2023-MDH/GM
Servicio	: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA ATAHUAYON EN LA LOCALIDAD DE ATAHUAYON, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".
Proceso de Selección	: Adjudicación Simplificada DU032 N° 04-2023-MDH/CS-1
Monto del contrato	: S/ 328,935.00 (Trescientos Veintiocho Mil Novecientos Treinta y Cinco con 00/100 Soles)
Fecha de la convocatoria	: 15 de noviembre del 2023
Fecha de firma del contrato	: 15 de diciembre del 2023
Inicio del arbitraje	: 07 de agosto del 2024
Tipo de arbitraje	: Institucional, Nacional y de Derecho
Materia de las controversias	: ➤ Resolución del contrato ➤ Pago de Valorizaciones ➤ Devolución de Garantías

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



- Indemnizaciones
- Condena de costas y costos arbitrales.

1.2. ABREVIATURAS:

ACTA DE INSTALACIÓN	: Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de fecha 11 de octubre del 2024.
COD	: Cuaderno de Obra Digital.
EL CENTRO	: Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".
EL CONTRATO	: Contrato N° 006-2023-MDH/GM de fecha 15 de diciembre del 2023, suscrito para la Ejecución del servicio "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA ATAHUAYON EN LA LOCALIDAD DE ATAHUAYON, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".
EL CONTRATISTA EL DEMANDANTE EL CONSORCIO (indistintamente)	: Consorcio Descolmatación Huácar
EL SERVICIO	: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA ATAHUAYON EN LA LOCALIDAD DE ATAHUAYON, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".
LA ENTIDAD LA DEMANDADA LA MUNICIPALIDAD (indistintamente)	: Municipalidad Distrital de Huácar
LAS PARTES	: Conjuntamente el demandante y demandado
LCE	: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444.
LEY DE ARBITRAJE	: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL



706
Noviembre 3
2024

LPAG : Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

OSCE : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : Adjudicación Simplificada DU032 N° 04-2023-MDH/CS-1, correspondiente para la Ejecución del Servicio "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA ATAHUAYON EN LA LOCALIDAD DE ATAHUAYON, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

REGLAMENTO : Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

RLCE : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 167-2023-EF.

RLPAG : Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

TUO de la LPAG : Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

2.1. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

Según lo dispuesto en el ACTA DE INSTALACIÓN, las PARTES establecieron como sede del arbitraje la ciudad de Huánuco y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO ubicado en el jirón 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, de esta localidad de Huánuco Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. Sin perjuicio de ello, las actuaciones arbitrales podrán realizarse fuera de esta sede, o de manera remota a través de la plataforma virtual (correo: imperium.sg.2021@gmail.com). Todas las decisiones, resoluciones y comunicaciones del Árbitro Único se entienden emitidas en la sede del arbitraje, sin perjuicio del lugar físico donde se encuentren sus miembros o del lugar donde sean firmados los instrumentos que las contienen.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Parte Demandante:

Razón Social : CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR
RUC : 20611916753
Representante : Osmar Parra Gonzales



905
Noviembre 2023

Abogado : Abg. Moisés Chávez Ramírez
Domicilio (s) : Jr. Abtao N° 355- Huánuco
: osmar0702@hotmail.com y abogadochavezrm47@gmail.com

Parte Demandada:

Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUÁCAR
RUC : 20189021764
Representante : CPC. Gilde Carbajal Valladares
Procurador Público : Abg. Homero Froebel Dávila Soria
: Abg. Emerson Víctor Basilio Ingunza
Domicilio (s) : Jr. Grau N° 502, distrito de Huácar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco
: Jr. Damaso Beraún N° 817, segundo piso, oficina 03 del distrito, provincia y departamento de Huánuco
: municipalidaddistritaldehuacar@gmail.com y
basilioingunzaemerson@gmail.com

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato N° 006-2023-MDH/GM de fecha 15 de diciembre del 2023, devenida de la Adjudicación Simplificada DU032 N° 04-2023-MDH/CS-1, se dispuso la ejecución del servicio: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA ATAHUAYON EN LA LOCALIDAD DE ATAHUAYON, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO".

2.4. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL:

El presente arbitraje se inicia en amparo del convenio arbitral contenido en la Cláusula Décimo Octava del Contrato N° 006-2023-MDH/GM de fecha 15 de diciembre del 2023, que dice:

"... Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado..."

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echeandía Tauri
SECRETARÍA ARBITRAL



2.5. **COMPETENCIA ARBITRAL:**

Conforme indica la Cláusula Décimo Octava del Contrato N° 006-2023-MDH/GM de fecha 15 de diciembre del 2023 y estando al acuerdo de las PARTES, se estableció la competencia del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium" y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también a lo indicado por el numeral 225.1, 225.4 del artículo 225° e inciso b) numeral 226.2 del artículo 226° del RLCE, así como por el Principio de Autonomía de la Voluntad o Voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

2.6. **TIPO DE ARBITRAJE:**

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto por el Convenio Arbitral, la LCE y el RLCE.

2.7. **INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:**

De conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 26 del REGLAMENTO, las PARTES dejaron a consideración de la Directora del CENTRO a fin de designar al Árbitro Único que conocería la presente controversia; siendo nombrada como Árbitro Único la abogada Joyce Echeandía Sinarahua, quien luego de su designación, declaración de Independencia, Imparcialidad, disponibilidad y comunicando de manera formal su aceptación al cargo, mediante el ACTA DE INSTALACIÓN se fijaron las reglas definitivas del proceso arbitral y se declaró que el Tribunal Arbitral en calidad de Arbitro Único se encontraba válidamente constituido. Además, la designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las PARTES y el REGLAMENTO, quienes manifestaron su conformidad con el procedimiento de designación, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

2.8. **MARCO LEGAL APLICABLE AL ARBITRAJE:**

- 2.8.1. De acuerdo con lo señalado en el ACTA DE INSTALACIÓN, la Ley aplicable al fondo de la controversia en el presente proceso será la Ley peruana.
- 2.8.2. Sin perjuicio de lo señalado, resulta conveniente precisar que, con respecto a las normas procesales aplicables al presente arbitraje, será de aplicación el REGLAMENTO y la LEY DE ARBITRAJE.
- 2.8.3. En cuanto al fondo de la controversia, ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la fecha de convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, tal como menciona el OSCE a través de la Opinión N° 033-2022/DTN que dice:

"... Al respecto, debe mencionarse que la Constitución, en su artículo 103, señala que "(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)".



403
Novecentos
Tres

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte".

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que "Diez – Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)".

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción..." (Énfasis agregado)

Ello en concordancia con lo señalado por la Opinión N° 057-2019-DTN, en el cual se establece:

"Conforme a lo indicado al absolver las consultas anteriores, la Ley permite que el contrato –derivado de un proceso de contratación– se rija conforme a la normativa que correspondía a dicho proceso, que para la materia en consulta se refiere a la normativa vigente al momento de su convocatoria.

Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, las cuales se resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el artículo 52 de la anterior Ley. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.

En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Ludeo Echevarría Taur
SECRETARÍA ARBITRAL

vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección,
sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje
iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo." (Énfasis agregado)

2.8.4. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 167-2023-EF; de igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por el OSCE.

2.8.5. A su vez, y estando a lo dispuesto en la cláusula Décimo Octava del CONTRATO, solo en lo no previsto en este contrato, la LCE y el RLCE, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

2.9. **DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES:**

2.9.1. El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada.

2.9.2. Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por la Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver, así como se tiene medios probatorios de oficio requeridos por el Tribunal Arbitral.

2.9.3. Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento su irrestricto ejercicio del derecho de defensa, en igualdad de condiciones, en resguardo del debido proceso.

2.10. **SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES:**

2.10.1. Mediante las reglas fijadas por las PARTES en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES), la misma que debía ser cancelada en forma equitativa por las partes, a razón de S/ 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) por cada una, no estando incluido en este monto lo establecido en el segundo párrafo del numeral 22 de la referida Acta, ni los costos que irroguen de producirse medios probatorios de oficio, indicados en el numeral 33 de la misma.

2.10.2. Asimismo, se estableció que en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos, ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que la Árbitro se



901
Noviembre
uno

pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

2.10.3. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Arbitro Único puede establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje.

2.10.4. Así también, se debe dejar constancia que la totalidad de los Costos Arbitrales fueron asumidos únicamente por la DEMANDANTE.

2.11. DEL LAUDO:

2.11.1. El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido. Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

2.11.2. De igual forma, la Arbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

2.11.3. Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

2.11.4. Finalmente, la Arbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.

2.11.5. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

2.12. PLAZO PARA LAUDAR:

Tal como se estableció en el ACTA DE INSTALACIÓN, el Tribunal Arbitral dicta el presente el Laudo Arbitral dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del cierre de las actuaciones y a lo dispuesto mediante Resolución Arbitral N° 04-2024/AU/HITS/HCO de fecha 12 de diciembre del 2024.

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL



900
Noviembre

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

- 3.1. Con fecha 07 de agosto del 2024, el DEMANDANTE presenta al CENTRO la solicitud de arbitraje.
- 3.2. Con fecha 08 de agosto del 2024, se emite la Resolución Directoral N° 028-2024/D(e)GLET/HCO mediante la que se admite a trámite la solicitud de arbitraje y se corre traslado a la DEMANDADA, quien fuera válidamente notificada en su domicilio legal con fecha 12 de agosto del 2024.
- 3.3. Con fecha 26 de agosto del 2024, la DEMANDADA se apersona al proceso, designa abogado defensor y señala sus domicilios a efectos de las notificaciones procesales.
- 3.4. Con fecha 19 de setiembre del 2024, se lleva a cabo el Acta de Registro Sobre los Actos de Preparación de la Audiencia Especial con la asistencia de ambas PARTES, en la cual se establece la forma de comunicación durante la tramitación del proceso arbitral y acuerdan que sea el CENTRO, mediante su directora, quien designe al árbitro único que conocerá el proceso, con todo lo demás que contiene.
- 3.5. Con fecha 25 de setiembre del 2024, se emite la Resolución Directoral N° 35-2024/D(e)GLET/HCO mediante la cual, entre otros, se considera la propuesta de la directora encargada del CENTRO sobre la designación de la Abg. Joyce Echeandía Sinarahua para que ocupe el cargo de Arbitro Único, se le pone de conocimiento a dicha profesional para su aceptación, se señala fecha para la audiencia de instalación del tribunal arbitral y demás trámites correspondientes.
- 3.6. Con fecha 10 de octubre del 2024, se emite la Resolución Directoral N° 41-2024/D(e)GLET/HCO mediante la cual se designa a la Abg. Joyce Echeandía Sinarahua para que ocupe el cargo de Arbitro Único.
- 3.7. Con fecha 11 de octubre del 2024, se emite el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único mediante la cual se fijan las reglas del proceso arbitral, se designa a la Abg. Joyce Echeandía Sinarahua como Arbitro Único y se declara por válidamente instalado el Tribunal Arbitral, entre otros.
- 3.8. Con fecha 16 de octubre del 2024, el DEMANDANTE presenta su demanda arbitral, adjuntando sus respectivos medios probatorios.
- 3.9. Con fecha 17 de octubre del 2024, se emite la Resolución Arbitral N° 01-2024/AU/JES/HCO mediante la cual se admite a trámite la demanda y se corre traslado para su absolución al DEMANDADO, quien fuera válidamente notificado en su domicilio legal con fecha 21 de octubre del 2024.
- 3.10. Con fecha 25 de octubre del 2024 el DEMANDADO, a través de su Procurador Público Abg. Homero Froebel Dávila Soria, formula contestación a la demanda arbitral, entre otros.
- 3.11. Con fecha 28 de octubre del 2024, se emite el Decreto N° 01 mediante el cual se exhorta al DEMANDADO a que se pronuncie respecto a cada uno de los hechos expuestos en la demanda,

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



OTORGÁNDOSELE un plazo de 24 horas a fin que conteste la demanda debidamente y ofreciendo los medios probatorios respectivos.

- 3.12. Con fecha 30 de octubre del 2024 el DEMANDADO, a través de su Procurador Público, cumple con absolver la demanda arbitral.
- 3.13. Con fecha 06 de noviembre del 2024, se emite la Resolución Arbitral N° 02-2024/AU/JES/HCO mediante la cual se admite a trámite la contestación de la demanda, se corre traslado al DEMANDANTE, se requiere el pago de los costos arbitrales y se señala fecha para la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios.
- 3.14. Con fecha 27 de noviembre del 2024, se emite el Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.
- 3.15. Con fecha 12 de diciembre del 2024, se emite la Resolución Arbitral N° 04-2024/AU/JES/HCO mediante el cual se señala el plazo para laudar dentro de 10 días hábiles.

4. **PUNTOS CONTROVERTIDOS:**

Mediante "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 27 de noviembre del 2024, se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

DE LA DEMANDA ARBITRAL

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único declare la nulidad de la Resolución Gerencial Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio del 2024, la misma que de manera irregular resolvió en forma total el Contrato N° 006-2023-MDH/GM.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad el pago del saldo de la Valorización de Servicio N° 01, correspondiente al periodo diciembre del 2023, por el monto de S/ 152,267.00 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Siete con 00/100 Soles).
- ✓ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto equivalente a la suma de S/ 33,000.00.
- ✓ **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad el pago de la suma de S/ 5,000.00 a favor del contratista por concepto de daños, perjuicios y comisiones en el banco, por renovación y la ejecución de carta fianza por parte de la entidad, a consecuencia del incumplimiento de la devolución del Fiel Cumplimiento
- ✓ **QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad en caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computaran desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse hasta la fecha de cancelación.



- ✓ **SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad el pago de los gastos arbitrales en su totalidad.

5. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 27 de noviembre del 2024, se considerará los medios probatorios ofrecidos por las partes que han sido admitidos conforme al siguiente detalle:

Medios probatorios de la DEMANDA

1. Contrato N° 006-2023-MDH/GM.
2. Contrato Privado de Consorcio.
3. Asiento de Cuaderno de Servicio N° 19.
4. Asiento de Cuaderno de Servicio N° 20.
5. Carta N° 001-2023-REG/RCGYCA.
6. Informe N° 0228-2023-MDH/GIDUR
7. Carta Notarial N° 001-2022.CONSORCIO CENTRO-CBV/RC
8. Carta Notarial N° 007-2024-MDH-GM

Medios probatorios de la CONTESTACIÓN.

1. Contrato N° 006-2023-MDH/GM.
2. Contrato Privado de Consorcio.
3. Asiento de Cuaderno de Servicio N° 19.
4. Asiento de Cuaderno de Servicio N° 20.
5. Carta N° 001-2023-REG/RCGYCA.
6. Informe N° 0228-2023-MDH/GIDUR
7. Carta Notarial N° 001-2022.CONSORCIO CENTRO-CBV/RC
8. Carta Notarial N° 007-2024-MDH-GM

Medios probatorios de OFICIO

Mediante Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 27 de noviembre del 2024, se solicitó a la MUNICIPALIDAD que, en el plazo de cinco días, remita copias de lo siguiente:

1. Todo el expediente administrativo que dio origen al Contrato N° 006-2023-MDH/GM (Adjudicación Simplificada DU032 N° 04-2023-MDH/CS-1), contratación del servicio: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA ATAHUAYON EN LA LOCALIDAD DE ATAHUAYON, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO";

Se deja constancia que con fecha 06 de diciembre de 2024, la MUNICIPALIDAD presenta el Oficio N° 747-2024-MDH-GM mediante el cual emite copias del medio probatorio de oficio requerido por el Tribunal Arbitral; en consecuencia, **TÉNGASE PRESENTE** y agréguese a los autos para ser meritado en su oportunidad.



6. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único declare la nulidad de la Resolución Gerencial Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio del 2024, la misma que de manera irregular resolvió en forma total el Contrato N° 006-2023-MDH/GM.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.1. El CONSORCIO señala que la entidad, de forma irregular, remite mediante Carta Notarial N° 007-2024-MDH-GM la Resolución Gerencial Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio del 2024, toda vez que el responsable de gasto de control y cierre de actividad (Supervisor) constata y comprueba la conclusión de los trabajos mediante Asiento de Cuaderno de Servicio N° 20 de fecha 28 de diciembre del 2023 y ratifica: "la culminación al 100% según lo requerido y por lo que procede a la aprobación de los metrados finales y se solicita que la Municipalidad Distrital de Huácar, proceda con la recepción del servicio..."; hecho ratificado por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huácar mediante Informe N° 0228-2023-MDH/GIDUR.
- 6.2. El CONSORCIO señala además que, la causal invocada para resolver el contrato se encuentra ausente por cuanto la entidad no ha verificado y/o acreditado el incumplimiento de obligaciones contractuales, al contrario, la propia entidad ha emitido las respectivas conformidades.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.3. La MUNICIPALIDAD señala que procedió a emitir la Resolución Gerencial Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio del 2024, con la que resuelve el Contrato N° 006-2023-MDH/GM, en razón que el contratista ha incumplido injustificadamente las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias que tenían a su cargo.
- 6.4. La MUNICIPALIDAD señala también que, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huácar, mediante Informe N° 0228-2023-MDH/GIDUR de fecha 29 de diciembre del 2023, otorga la conformidad a los trabajos y a la valorización de servicio N° 01, esto es al 100%, hecho que se contradice con el Informe N° 0580-2024-MDH/GIDUR de fecha 25 de abril del 2024, que según secciones de planos y orden de prelación (suma alzada), conforme se advierte del informe realizado por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y la visita in situ realizada por la unidad de obras, liquidación, supervisión, estudio y catastro, el servicio no cumplió según secciones de los planos y orden de prelación.
- 6.5. Señala también en cuanto a la ausencia de la causal de resolución del contrato, que se debe tener presente que el contrato es ley entre las partes y son de estricto cumplimiento para ambos, pues el hecho del incumplimiento de obligaciones conlleva a la resolución del contrato.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

Consideraciones Previas: Sobre la obligatoriedad de la LCE y su Reglamento

- 6.6. Previamente debemos tener en cuenta que según el Anexo N° 01 -Definiciones del RLCE, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 138° de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, el contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción, iii) Solución de controversias y iv) Resolución por incumplimiento; además, tratándose de los contratos de obra se incluyen, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. Asimismo, según el artículo 143° del referido cuerpo normativo, durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

- 6.7. Por su parte, la propia LCE reconoce la preponderancia y obligatoriedad de su contenido, incluyendo sus procedimientos y plazos, sobre cualquier otra norma, señalando en su Primera Disposición Complementaria Final que:

"... La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas..." (Énfasis agregado)

Dicho carácter obligatorio también ha sido reconocido por el RLCE, que en su Artículo 2° señala:

"... Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado

2.1. Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.

2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el numeral anterior..." (Énfasis agregado)

- 6.8. Por lo tanto, corresponde a las partes que intervienen en una contratación pública, tal como la ENTIDAD y el CONTRATISTA, el respeto irrestricto a los procedimientos y demás instituciones establecidas por la LCE y el RLCE, como el que corresponde a la Ampliación de Plazo, Penalidades, Resolución de Contrato, etc.

Consideraciones Previas: Sobre el Contrato Administrativo

- 6.9. Debemos tener en cuenta que el contrato que vincula a las partes, dentro del marco de la ley de contrataciones con el estado, es eminentemente un contrato celebrado con la administración pública y, por ende, conforme a la construcción doctrinaria, se le denomina como contrato administrativo, que en palabras del tratadista GUZMÁN NAPURÍ¹, contrato administrativo es:

"... Puede definirse el contrato administrativo como aquel en que la Administración ejerce prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo". (Énfasis agregado)

- 6.10. En esa misma línea, resulta importante entender el origen de lo que se conoce como contrato administrativo, para lo cual citaremos a GASPAR ARIÑO ORTIZ², quien nos dice que, en un Estado de Derecho, el Estado tiene dos formas de ejercer sus funciones, la primera mediante actos y procedimientos unilaterales cabe resaltar que en dicho primer supuesto actúa como poder y ejerce su autoridad, es decir estamos ante el *Ius Imperium*. Sin embargo, en otros momentos **el Estado requiere contar con el concurso de iniciativas privadas y para ello recurre a un instrumento creado en el seno del Derecho Civil: el contrato**, el cual vendría a ser la segunda forma en la que la administración pública busca ejecutar sus funciones.

- 6.11. Ahora bien, analizando lo que significa el contrato desde un punto de vista netamente civilista, podremos definirla como el acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial, siendo que en el ámbito civil la voluntad de las partes tiene una esencial importancia para definir lo que vendría a ser el esquema contractual, estableciéndose que el contrato es una relación horizontal entre las personas que integran el pacto. Lo que en otros términos se definiría que para el Derecho Civil los contratantes son iguales.

- 6.12. Para el caso de los contratos administrativos, no podemos considerar al contrato administrativo como un contrato eminentemente civil, donde existe una relación horizontal y como consecuencia lógica las comunicaciones que efectúe la administración pública son meras comunicaciones o actos de gestión, puesto que la administración pública actuaría como un ente privado³; dejando de lado aspectos intrínsecos de Derecho Público que son inherentes a todo contrato administrativo.

- 6.13. Al respecto, DANÓS ORDÓÑEZ⁴ nos dice que, dentro de un contrato administrativo existe un elemento que le da una naturaleza distinta a la de un contrato civil y **la denomina prerrogativa**; definiéndola como el poder unilateral atribuido a la Administración dentro de una relación contractual que le permite tener una posición prevalente.

- 6.14. En ese orden de ideas se establece que el hecho de participar en un contrato, no hace que la administración pública abandone o se despoje de su *Ius Imperium*, para someterse a un esquema de

¹ GUZMAN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General (2005). Pág. 320.

² ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El Enigma del Contrato Administrativo (2007). Pág. 86 – 87.

³ GARCÍA TREVIJANO, José Antonio. Los Actos Administrativos. Civitas. Madrid, 1986. Pág. 43.

⁴ DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. El Régimen de los Contratos Estatales En El Perú. En Derecho Administrativo Contemporáneo. Ponencias del II Congreso de Derecho Administrativo. Palestra, Lima, 2007. Pág. 94.

contratación netamente civilista, donde se presume la existencia de igualdad de condiciones de las partes, consecuentemente con ello no puede establecerse que exista una relación horizontal entre las partes contratantes y en tal sentido los pronunciamientos que ocurran entre éstas sean netamente actos de gestión contractual, tal como menciona el tratadista HUAPAYA TAPIA⁵:

"(...) En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por la doctrina sobre la materia, podemos denotar que la doctrina es pacífica en conceptualizar las potestades y prerrogativas de la administración pública como instrumento garantista del interés público que se circunscribe al objeto del contrato, en los cuales se pone de manifiesto las atribuciones de "privilegios", "poder" y "actuaciones unilaterales" en la relación contractual frente al co - contratante, quien se encuentra en una situación de subordinación jurídica a las "cláusulas exorbitantes" o frente al pliego normativo que les atribuye poder contractual..." (Énfasis agregado)

- 6.15. Estando a lo expuesto, en un contrato administrativo, tal como lo es el Contrato N° 003-2022-MDPP de fecha 18 de enero del 2022, la administración pública conserva para sí, su potestad y poder frente al demandante y en virtud de ello, puede ejecutar actuaciones unilaterales, las cuales de incidir sobre los derechos y obligaciones de éste o causar estados jurídicos, **constituirán indefectiblemente un acto administrativo**, tal como lo vienen a ser los actos sometidos a controversia y demás sustentos emitidos por la ENTIDAD.

- 6.16. Atendiendo a ello, las actuaciones que efectúe el Estado son considerados como actos administrativos y por ende, sujetos y regulados por la LPAG y la Ley, lo cual no implica un desconocimiento del orden de prelación previsto en el numeral 45.10 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los citados dispositivos, siendo así, se procederá con el análisis del caso exigiendo el cumplimiento de los requisitos de debida motivación y competencia, previstos en el artículo 3° de la LPAG; siendo que en relación al debido procedimiento, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA que dice:

"... 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo - como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal..." (Énfasis agregado)

Respecto a la Resolución del Contrato, sus requisitos y procedimiento

⁵ HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y Prerrogativas en los Contratos Públicos en el Derecho Peruano. en: Aportes para un Estado Eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Palestra, Lima. 2012. Pág. 542.

- 6.17. Tal como señalan MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁶, la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuanto una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, o se toma imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor.
- 6.18. Como podrá advertirse, la resolución del contrato es una potestad que tienen las partes de extinguir la relación contractual existente entre ellas, a consecuencia del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas o por situaciones ajenas e irreversibles a su voluntad que impidan la continuación del contrato, tal como señala el artículo 36° de la LCE:

"... Artículo 36. Resolución de los contratos

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley..." (Énfasis agregado)

- 6.19. Además, dicha potestad solo podrá ser ejercida siempre y cuando exista una causal y siguiendo el procedimiento establecido para ello, tal como señalan los artículos 164° y 165° del RLCE:

"... Artículo 164. Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

- a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
- b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
- c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.

⁶ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 160.

164.3. En los contratos de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor comprenden la liquidación del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en que existe una controversia que se derive de la liquidación del contrato de obra.

164.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato

165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

165.5. Cuando la resolución se sustente en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 del artículo 164, la parte que resuelve debe comunicar su decisión mediante carta notarial justificando y acreditando los hechos que la sustentan.

165.6. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

165.7. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. En estos casos, no es necesario comunicar la decisión mediante carta notarial..." (Énfasis agregado)

6.20. En esa misma línea y siguiendo la posición de MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁷, respecto a la resolución del contrato por la entidad contratante, resulta importante tener en cuenta que la entidad puede dar por concluido el contrato por culpa del contratista si este incurre en incumplimiento de obligaciones contractuales o legales -engaño en el material empleado, falsas mediciones de avances, negligencia en el cumplimiento del servicio, no alcanzar los rendimientos o índices de servicios, no iniciar prestaciones, ceder contrato, subcontratar sin autorización- o si paraliza o reduce

⁷ Ob. Cit. Pág. 161



injustificadamente la ejecución de la prestación mediante el abandono o interrupción de trabajos o si acumula el máximo de penalidad por mora.

Análisis del presente caso:

- 6.21. En el marco de las pretensiones materia de análisis, la suscrita advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto a cada una de las materias sometidas a análisis, si es que se cumplieron las condiciones necesarias para que la resolución contractual sea válida. En este análisis, esta Árbitro Único evaluará las posiciones vertidas por ambas PARTES, por un lado, la del CONSORCIO que señala que cumplió con sus obligaciones contractuales, correspondiendo que su contraparte ejecute la contraprestación respectiva; y el de la ENTIDAD, que considera que su contraparte no ha cumplido con la correcta ejecución de sus obligaciones.
- 6.22. En la medida que lo pretendido por el CONSORCIO es que se declare sin efecto la resolución contractual efectuada por la MUNICIPALIDAD a través de la Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio del 2024; por otro lado, es la posición de la MUNICIPALIDAD que se declare la validez de la resolución del CONTRATO, efectuado ante el incumplimiento de obligaciones por parte del CONSORCIO. De manera que la Árbitro Único considera necesario, preliminarmente, verificar si efectivamente la resolución contractual planteada por la MUNICIPALIDAD ha cumplido con la formalidad que exige la normativa del caso.
- 6.23. Es así que, con fecha 25 de julio del 2024, la MUNICIPALIDAD ha ejercido su derecho de resolver el contrato mediante Resolución Gerencial Municipal N° 240-2024-MDH/GM su fecha 22 de julio del 2024, notificada a través de la Carta Notarial N° 007-2024-MDH-GM, la misma que fuera válidamente diligenciada a través de notario público, tal como se observa a continuación:


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echeandía Tahir
SECRETARÍA ARBITRAL



GERENCIA MUNICIPAL



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Huácar, 22 de julio del 2024.

CARTA NOTARIAL N°007-2024-MDH-GM.



SEÑOR:
Sr. OSMAR PARRA GONZALES
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR
Jr. Abtao N°355 del distrito, provincia y región de Huánuco.
Ciudad.-

ASUNTO : COMUNICO RESOLUCION TOTAL DE CONTRATO.
Referencia : a) Resolucion Gerencial N°240-2024-MDH-GM
b) Informe N°83-2024-MDH/APVA
c) Informe N° 0745-2024-MDH/GIDUR
d) Contrato N° 474-2024-MDH/UOLSEC-GIDUR/DGCA

De nuestra consideración:

Sirva la presente que será entregada a Ud. por conducto notarial, para notificarle Resolucion Gerencial N°240-2024-MDH-GM, el cual resuelve en el articulo primero, "RESOLVER en forma total el Contrato N° 006-2023-MDH/GM de 15 de diciembre de 2023, con el CONSORCIO DESCOLMATACION HUACAR del servicio: Limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio en ambos márgenes de la quebrada Atahuayón en la localidad de Atahuayón, distrito de Huácar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco (...)".

6.24. Como se podrá observar, la MUNICIPALIDAD ha ejercido su derecho de resolver el CONTRATO de forma inmediata y sin el requerimiento previo que señalan los numerales 165.1 y 165.2 del articulo 165° del RLCE, invocando para ello la siguiente causal:

- a) Cuando el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, contemplada por el inciso a) del numeral 164.1 del articulo 164° del RLCE, tal como se observa a continuación de la Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MDH/GM:

Que, por lo antes expuesto, tenemos en el presente caso que el consorcio "DESCOLMATACIÓN HUACAR", no cumplió con ejecutar las obligaciones a su cargo, ya que desde un principio y lo señalado en sus descargos correspondientes, como indica el profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza no existe documento alguno que emitió a la entidad sobre las ocurrencias advertidas, lo cual genera desconocimiento a la entidad de alguna modificación, advertencia o aprobación de la mejora; a pesar de que la ejecución de

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

la prestación del servicio es a SUMA ALZADA, y existe una contradicción con lo que señala diciendo el contratista que respecto al ancho de la sección de corte de la quebrada, es imprescindible que la ENTIDAD notifique al proyectista para consultar, porque no se tuvo en cuenta los terrenos privados adyacentes a la quebrada, evitar en este contexto conflictos sociales con los habitantes del C.P de Atahuayón, respecto a perjudicar sus terrenos. Además, el proyectista debe de informar porque no realizó las secciones como si la trayectoria de la quebrada fuese recta, si la quebrada presenta sinuosidad en su trayectoria; teniendo ellos a la vista las deficiencias en su momento de ejecución del servicio nunca evidenciaron a fin de que pueda subsanar a través de varios parámetros técnicos y legales, más de lo contrario trataron de cumplir con sus obligaciones con deficiencias y/o defectos del expediente técnico, y a pesar de dicho procedimiento se puede rescatar de lo señalado por el área usuaria de que no existe la solicitud de recepción del servicio o por lo menos culminación de prestación del servicio;

Que, mediante el informe Nº 474-2024-MDH-UOLSEC-GIDUR/DGCA, de fecha 20 de mayo del 2024, se recomienda iniciar la resolución de contrato y opinión legal por el incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales hacia el **CONSORCIO DESCOLMATACION HUACAR;**

Que, el especialista legal, mediante Informe Nº 83-2024-MDH/APVA, de fecha 22 de julio del 2024, opina **RESOLVER** el Contrato N° 006-2023-MDH/GM de 15 de diciembre de 2023, con el CONSORCIO DESCOLMATACION HUACAR del servicio: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN AMBAS MARGENES DE LA QUEBRADA ATAHUAYÓN EN LA LOCALIDAD DE ATAHUAYÓN, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" (...);

6.25. Conforme a ello, la norma establece como **condición previa para la resolución contractual** en base al inciso a) del numeral 164.1 del artículo 164° del RLCE, concordante con el numeral 165.1 del artículo 165° del mismo cuerpo normativo, **que la entidad requiera notarialmente a su contraparte el cumplimiento de sus obligaciones** en un plazo no mayor a cinco (5) días, no obstante, **del escrito de la demanda, de la contestación y de los medios probatorios aparejados por ambas partes en sus respectivos recursos, en ninguno de ellos se advierte o se hace referencia expresa sobre si la MUNICIPALIDAD cumplió con hacer el requerimiento previo para resolver el contrato, ni mucho menos se ha indicado tan siquiera la fecha de dicha comunicación o si esta se realizó por intermedio de notario público.**

6.26. Por lo tanto, resulta determinante tener en cuenta el Principio de Debido Proceso, del cual uno de sus principales componentes es el referido al Derecho a la Motivación de Resoluciones Judiciales, recogido por el artículo 139° numeral 5 de nuestra Carta Magna, por el cual, según el fundamento tercero de la Casación Nº23312-2019/AREQUIPA: **"... se garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que la justifiquen lógicamente y razonablemente, sobre la base de los hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al caso y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquéllos dentro de la controversia.** Roger Zavaleta Rodríguez, en su libro "La Motivación de las Resoluciones Judiciales como Argumentación Jurídica", precisa que: "Para fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo responda a una inferencia formalmente correcta (justificación interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, pues también comprende una metodología racional en la fijación de aquellas (justificación externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fin de garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es racional si, y solo si, está justificada interna y



externamente. Mientras la justificación interna expresa una condición de racionalidad formal, la justificación externa garantiza racionalidad sustancial de las decisiones judiciales..."

- 6.27. Entonces, a la luz de la causal invocada y de la documentación sustentatoria aparejada en autos, se tiene que la MUNICIPALIDAD no acredita haber cumplido con requerir notarialmente al CONTRATISTA, el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo no mayor a cinco (5) días, y por ende **no se encontraba habilitada para efectuar la resolución del contrato** bajo el amparo de lo indicado en el inciso a) del numeral 164.1 del artículo 164° del RLCE, concordante con el numeral 165.1 del artículo 165° del mismo cuerpo normativo, ya que **necesariamente tenía que haber hecho el apercibimiento previo que la norma establece.**
- 6.28. En tal sentido, revisado el cumplimiento formal del procedimiento de resolución contractual por parte de la MUNICIPALIDAD, esta Árbitro Único determina que **no se cumplió con el procedimiento establecido para RESOLVER el CONTRATO**, razón por la cual la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio de 2024 adolece de vicio sancionado con la nulidad, por cuanto ha sido emitida sin seguir el procedimiento establecido; entonces, para la suscrita resulta inoficioso pasar a revisar el fondo de la controversia, es decir, los hechos ocurridos con posterioridad a la suscripción del contrato, a fin de realizar un análisis en conjunto que pueda determinar si la resolución contractual se encontraba o no debidamente justificada, ya que **basta con el incumplimiento del procedimiento de resolución del contrato, para que la misma carezca de toda eficacia al no satisfacer las condiciones establecidas por la norma para su procedencia.**
- 6.29. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echeandía Talur
SECRETARIA ARBITRAL

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad el pago del saldo de la Valorización de Servicio N° 01, correspondiente al periodo diciembre del 2023, por el monto de S/ 152,267.00 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Siete con 00/100 Soles).

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.30. Señala que el responsable de Gasto de Control y Cierre de Actividad (Supervisor) mediante Carta N° 001-2023-REG/RCGYCA, de fecha 29 de diciembre del 2023, informa a la entidad y procede a dar conformidad a los trabajos ejecutados al 100% y solicita a la entidad el pago de S/ 328,935.00 a favor del consorcio.
- 6.31. Señala también que, en atención al documento antes indicado, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huácar, mediante Informe N° 228-2023-MDH/GIDUR de fecha 29 de diciembre del 2023, otorga conformidad a la Valorización de Servicio N° 001, correspondiente a diciembre 2023, así como informa el pago por dicho servicio.

- 6.32. De igual forma, señala que requirió a la entidad el cumplimiento de sus obligaciones mediante Carta Notarial N° 001-2022-CONSORCIO CENTRO-CBV/RC de fecha 24 de julio del 2024, sin que hasta la fecha haya cumplido lo requerido, pese a que le corresponde el pago de la prestación.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.33. Señala que, respecto a los documentos que menciona la demandante, estos fueron contradichos con el Informe N° 580-2024-MDH/GIDUR de fecha 25 de abril del 2024, como consecuencia de ello se resolvió.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.34. Considerando el contenido de la pretensión, identificamos que el presente punto controvertido está referido al supuesto derecho de pago que se ha originado a favor de la demandante, en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones recíprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA⁸, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

- 6.35. Así pues, tratándose de prestaciones recíprocas si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista; tal como ha señalado la Opinión N° 116-2016/DTN en su numeral 2.2, que dice:

"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..."

⁸ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 27-28.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>

- 6.36. Entonces, tratándose de obligaciones reciprocas vinculadas en razón de un contrato administrativo, en lo concerniente al contratista se habría generado el derecho de recibir la contraprestación convenida por lo realmente ejecutado, ya que en palabras de ARNAU MOYA⁹:

"... La palabra pago se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Sin embargo, jurídicamente pago y cumplimiento son términos equivalentes que se refieren a la realización por el deudor del cumplimiento previsto en la obligación (Bercovitz, 2004). El pago presupone una obligación anterior puesto que, en otro caso, el pago sin una obligación previa, nos encontraríamos ante un supuesto de cobro de lo indebido (ex art. 1.895 cc) (Pérez Álvarez, 2000). El propio Código utiliza en numerosas ocasiones las expresiones pago y cumplimiento como equivalentes. El término incumplimiento es el reverso de la expresión cumplimiento. El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae como consecuencia (Pérez Álvarez, 2000):

- *La extinción de las obligaciones. Si bien las obligaciones también se extinguen por otras causas.*
- *La liberación del deudor. Lo que supone que desaparece el deber jurídico de llevar a cabo la prestación.*
- *La satisfacción del interés del acreedor. Puesto que el cumplimiento supone la consecución de la prestación que se le podía exigir al deudor.*

El cumplimiento puede ser «voluntario» y «forzoso», en este último caso hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al deudor cuando no cumple de forma voluntaria (Pérez Álvarez, 2000).

El cumplimiento forzoso supone que previamente el acreedor ante el incumplimiento del deudor se ha visto obligado a acudir a la vía judicial, obteniendo una sentencia en la que se condena a aquel a cumplir forzosamente..."

- 6.37. Para el presente caso, la suscrita ha determinado previamente que la Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio de 2024 adolece de vicio, sancionada con la nulidad, entonces, se ha enervado o restaurado nuevamente el derecho del demandante en obtener la contraprestación por los servicios **efectivamente ejecutados**, razón por la que a continuación corresponde verificar el cumplimiento efectivo de las prestaciones por parte del DEMANDANTE, para luego analizar si ante dicha situación se habría generado la obligación de pago por parte del DEMANDADO.

- 6.38. Previamente, se considera pertinente reiterar que, según el artículo 138° del RLCE, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

⁹ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 44.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>



- 6.39. En ese sentido, corresponde analizar las condiciones y requisitos que pactaron las partes, a efecto de verificar si se ha generado o no el derecho de pago a favor del CONSORCIO; para ello nos remitiremos a la Clausula Cuarta del Contrato N° 006-2023-MDH/GM, de fecha 15 de diciembre del 2023, la misma que establece:

FORMA DE PAGO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del contratista de los trabajos ejecutados durante el mes.
- Informe de aprobación mensual del Supervisor del servicio.
- Informe del funcionario responsable de la UNIDAD DE OBRAS, LIQUIDACIONES SUPERVISIONES, ESTUDIO Y CATASTRO emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en JR. GRAU N°502, PLAZA DE ARMAS, HUÁCAR, DISTRITO DE HUÁCAR, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

- 6.40. Entonces, del análisis de la Clausula Cuarta del Contrato N° 006-2023-MDH/GM, podemos determinar que para que se haya generado el derecho de pago a favor del CONSORCIO, se deben de cumplir con 02 condiciones:

- 1) El contratista debe de presentar los documentos necesarios para el trámite de los pagos ante la entidad, adjuntando lo siguiente:
 - a. Informe del contratista de los trabajos ejecutados durante el mes.
 - b. Informe de aprobación mensual del Supervisor del Servicio
 - c. Informe del funcionario responsable de la Unidad de Obras, Liquidaciones Supervisiones, Estudio y Catastro emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
 - d. Comprobante de pago
- 2) El funcionario responsable otorga la conformidad de servicios, siempre que verifique las condiciones establecidas en el contrato, bajo responsabilidad, conforme al procedimiento descrito en la Clausula Décima del Contrato N° 006-2023-MDH/GM.

- 6.41. A continuación, procederemos a verificar si el CONTRATISTA cumplió o no con las condiciones necesarias para que se genere su derecho de pago:

- 6.41.1. Respecto a la primera condición, de los medios probatorios que obran en autos se tiene que:

- Mediante Carta N° 004-2023-DESCOLMATACIONHUACAR de fecha 28 de diciembre del 2023, el CONSORCIO presenta el informe de la Valorización de Servicio mensual correspondiente a diciembre 2023.

- Mediante Carta Nº 001-2023-REG/RCGYCA de fecha 28 de diciembre del 2023, el Ing. Rodho Espinoza Galarza en su condición de Responsable Control de Gastos y Cierre de Actividad, remite la conformidad por los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA al 100%, dando conformidad también a la tramitación de un pago por S/ 328,935.00, conforme a también a lo indicado por los Asientos 18 y 20 del Cuaderno de Servicio.
- Mediante Informe Nº 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF de fecha 29 de diciembre del 2023, la Unidad de Obras, Liquidaciones, Supervisiones, Estudio y Catastro de la Municipalidad Distrital de Huácar otorga la conformidad a las prestaciones efectuadas.
- Respecto al comprobante de pago, del Informe Nº 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF de fecha 29 de diciembre del 2023 emitido por el Jefe de la Unidad de Obras, Liquidaciones, Supervisiones, Estudio y Catastro de la Municipalidad Distrital de Huácar, adjuntado a su vez al Informe Nº 0228-2023-MDH/GIDUR de fecha 29 de diciembre del 2023 emitido por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la entidad, se tiene que el funcionario responsable de la entidad ha verificado que la valorización cuenta con toda la documentación correspondiente, desprendiéndose que ello incluiría al comprobante de pago, tanto más si tenemos en cuenta que la emisión de dicho documento no reviste mayor complejidad, al ser un requisito fiscal para todo pago.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

Conforme a ello, la suscrita Arbitro Único ha verificado que el CONSORCIO, **HA CUMPLIDO CON EL PRIMER REQUISITO O CONDICIÓN PARA EL PAGO.**

- 6.41.2. Respecto a la **segunda condición**, de la revisión de la Clausula Décima del Contrato Nº 006-2023-MDH/GM, se indica que:

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por UNIDAD DE OBRAS, LIQUIDACIONES SUPERVISIONES, ESTUDIO Y CATASTRO, en el plazo máximo de SIETE (7) días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

En atención a ello, la Arbitro Único advierte 02 situaciones importantes que resaltar: i) Que la Conformidad de la Prestación del Servicio será otorgada por la Unidad de Obras,



Gabriela Lucero Echeandía
SECRETARIA ARBITRAL

Liquidaciones, Supervisiones, Estudio y Catastro de la Municipalidad Distrital de Huácar; y
ii) Que dicha conformidad será otorgada en el plazo de 07 días de producida la recepción.

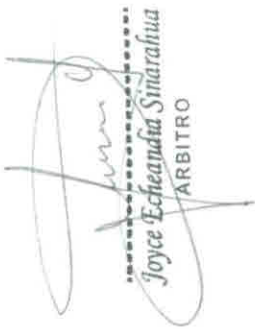
6.41.3. Al respecto, resulta importante tener en cuenta lo indicado por la Opinión N° 029-2024/DTN, en cuanto señala:

"... Como es de verse, el procedimiento de recepción y conformidad exige que la Entidad realice las verificaciones que correspondan, de acuerdo con la naturaleza de la prestación, sobre la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, para lo cual debe realizar las pruebas que fueran necesarias; evaluación que debe constar en un informe emitido por el funcionario responsable del área usuaria.

Al respecto, el artículo 168 del Reglamento establece que, para efectuar la conformidad, la Entidad tiene un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que sea necesario realizar pruebas para verificar el cumplimiento de la obligación o en el caso de consultorías, en cuyo caso el Reglamento establece que la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario competente para otorgarla; asimismo, el citado dispositivo precisa que el mismo plazo es aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en el numeral 168.3 del artículo 168 del Reglamento, la Entidad cuenta con un plazo máximo de siete (7) días o de quince (15) días, dependiendo de la complejidad de la prestación que exija realizar pruebas para verificar el cumplimiento de la obligación o en caso se trate de consultorías, para (i) emitir la conformidad, (ii) formular observaciones o, luego de que el contratista comunique que ha cumplido con subsanar las observaciones formuladas, (iii) en la misma cantidad de días, debe pronunciarse sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda..."

6.41.4. Conforme a ello, resulta evidente para la suscrita que la emisión de la conformidad y recepción son actos administrativos sujetos a la potestad de la entidad y vinculados a la percepción de la prestación, para lo cual ésta designa a los funcionarios competentes que tienen el deber de observar los plazos previstos para tal fin; ahora bien, la recepción no implica necesariamente la emisión de un "acta de recepción", como ocurre para el caso de obras, ya que, por tratarse de una contratación de servicios, no existe una forma prescrita para tal fin, pudiendo ser cualquier tipo de documento que cumpla dicha finalidad, con la única condición que sea emitida por el funcionario responsable, en este caso, por la Unidad de Obras, Liquidaciones, Supervisiones, Estudio y Catastro de la Municipalidad Distrital de Huácar; ahora, en cuanto a la conformidad, se pone de relieve que solo puede ser otorgada una vez que la Entidad ha cumplido con realizar las verificaciones y el funcionario competente haya emitido el informe en donde estas constan y se sustentan.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO



CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL



6.41.5. Entonces, de la verificación de los medios probatorios ofrecidos por las partes, se tiene que mediante **Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF**, de fecha 29 de diciembre del 2023, emitido por el **Jefe de la Unidad de Obras, Liquidaciones, Supervisiones, Estudio y Catastro de la Municipalidad Distrital de Huácar**, donde se señala lo siguiente:

III. RESUMEN GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO:

El estado físico del proyecto de la valorización N° 01 se detalla a continuación según información del supervisor:

% avance físico actual	% avance físico acumulado
ejecutado	Ejecutado acumulado
100.00 %	100.00 %

IV. Conclusiones y recomendaciones:

- ✓ Con la CARTA N° 001-2023-REG/RCGYCA, el Ing. Rodho ESPINOZA GALARZA, nos hace la entrega del informe de la valorización de obra N° 01, correspondiente al periodo del 19 al 29 de diciembre del 2023.
- ✓ Actualmente a la fecha, tiene un avance acumulado del 100.00%, según informe del supervisor.
- ✓ El monto a cancelar la valorización N° 01 de la obra asciende a la suma de S/. 328,936.00 (trescientos veinte ocho mil novecientos treinta y cinco con 00/100 soles), incluido IGV, según informe de supervisor.
- ✓ No se realiza la retención de fiel cumplimiento por contar con la CARTA FIANZA N° 0011-0827-9800004679-31 por el monto S/ 33,000.00 (treinta y tres mil con 00/100 soles), lo cual tiene vigencia desde el 15-12-2023 hasta 13-04-2024.
- ✓ Se emite el presente informe a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL para su revisión y aprobación, para el trámite administrativo correspondiente.

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

Como es de verse, el funcionario responsable de realizar la recepción y conformidad de servicios, deja constancia de la situación real del proyecto, lo cual implica a todas luces que previamente a **Recepcionado** el proyecto, tal como lo confirma al describir el avance físico ejecutado acumulado al 100%, situación que implica constatar los hechos en el plano físico y material del servicio prestado.

Ahora, respecto a la Conformidad de Servicios, la Opinión N° 008-2022/DTN señala:

"... Como se señaló al absolver la consulta anterior, para dar la conformidad de las prestaciones ejecutadas por el contratista, en el marco de los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, se requiere que la Entidad realice la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas, siendo que en el caso de contrataciones perfeccionadas mediante una orden de compra o de servicio, el numeral 168.2 del artículo 168 del Reglamento ha previsto la posibilidad de que luego de la verificación efectuada, la conformidad conste en dicho documento, sin perjuicio de lo señalado, la entidad puede decidir que en estos casos la conformidad conste en un informe del área usuaria..." (Énfasis agregado)

Conforme a ello, la entrega de la Conformidad por la Prestación del Servicio resulta ser un acto a cargo de la entidad, previa verificación por parte del funcionario responsable del área usuaria de la contratación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, y que para el contratista determina contar con el documento que acredite el cumplimiento de sus prestaciones conforme a las características y condiciones requeridas por la entidad contratante; ahora bien, siguiendo a MORÓN URBINA y AGUILERA B.¹⁰, podemos definir a la Conformidad de la Prestación como el acto de control a cargo del área usuaria por la que esta expresa la comprobación favorable de la cantidad y calidad de las prestaciones comprometidas por el contratista- bienes entregados, funcionamiento, rendimiento, medición de la obra, calidad del servicios- previa realización de las pruebas necesarias. La Conformidad de la Prestación produce los siguientes efectos:

- Activa el mecanismo para el proceder al pago al contratista
- Aprueba las prestaciones realizadas en su favor, incluso si hubiera modificaciones o incremento de prestaciones.
- Libera de los posibles vicios o defectos manifiestos en la prestación, salvo los reclamos por vicios ocultos.

De la misma forma, MORÓN URBINA y AGUILERA B.¹¹ señalan que los derechos del contratista frente a la entidad contratante son, entre otros:

- A percibir el precio pactado o la retribución convenida luego de haber ejecutado su prestación y obtenido la respectiva conformidad, como regla general, y en caso de retrasos, al cobro de intereses legales desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

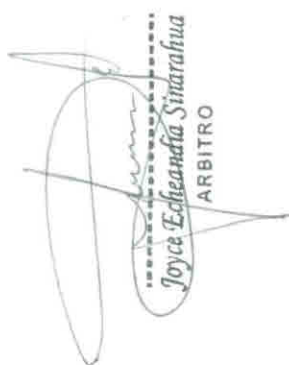
Para el presente caso, el **Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF** también indica que el contrato presenta las siguientes condiciones:

- Tiene un avance acumulado del 100%
- Que corresponde "cancelar" la Valorización N° 01 ascendente a S/ 328,935.00
- Que dicho funcionario no realiza la retención de fiel cumplimiento, por cuanto esta se encuentra garantizada por una carta fianza.
- Que dicho funcionario emite su informe a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural para su revisión y aprobación, para el trámite administrativo correspondiente.

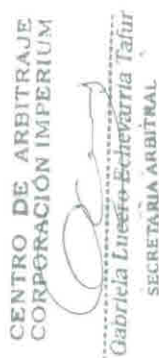
Tales circunstancias generan la suficiente convicción en el Tribunal Arbitral para concluir que el **Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF** constituye el documento que contiene la Recepción y la Conformidad de Servicios de EL SERVICIO; por lo tanto, la suscrita Arbitro Único ha verificado que el CONSORCIO, **HA CUMPLIDO CON EL SEGUNDO REQUISITO O CONDICIÓN PARA EL PAGO.**

¹⁰ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita, Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 156.

¹¹ Ob. Cit. Pág. 157.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO



CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero-Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL

6.42. Ahora bien, la suscrita Arbitro Único considera pertinente resaltar que la MUNICIPALIDAD ha justificado su negativa en realizar el pago a favor del CONSORCIO, basándose en supuestos incumplimientos de procedimientos, requisitos y condiciones técnicas en la ejecución del servicio, los cuales se encontrarían debidamente sustentados; es así que a continuación absolveremos los argumentos vertidos por la MUNICIPALIDAD mediante su escrito de Alegatos Finales presentado el 10 de diciembre del 2024, donde señala:

6.42.1. La MUNICIPALIDAD indica:

- Que, el Ex funcionario Gerente de Infraestructura de desarrollo Urbano y Rural, el Ing. Víctor Córdova Ruiz, mediante informe N° 0355-2023-MDH(GIDUR, de fecha 29 de diciembre del año 2023, remite la conformidad de la valorización de obra N° 01, correspondiente al periodo del 19 de diciembre del 2023 al 28 de diciembre del año 2023, **SIN VERIFICAR** que la unidad de obras, liquidaciones, supervisores, estudios y catastro emitió su conformidad.

Sin embargo, del Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF de fecha 29 de diciembre del 2023, emitido por la Unidad de Obras, Liquidaciones, Supervisiones, Estudio y Catastro de la Municipalidad Distrital de Huácar, se tiene que el Ing. Rodho Espinoza Galarza en su condición de Responsable Control de Gastos y Cierre de Actividad, implicaba que **técnicamente ejercía el cargo de "supervisor del servicio"**, tal como menciona en múltiples oportunidades la propia entidad, así como por el hecho que dicha persona era quien hacía las anotaciones en el Cuaderno de Servicio, por lo tanto, el supervisor ejercía el control directo y verificaba la ejecución del servicio en resguardo de los intereses de la entidad, razón por la que no le correspondía verificar que la Unidad de Obras, Liquidaciones, Supervisiones, Estudio y Catastro emita su conformidad, al contrario, le correspondía a esta última accionar conforme a los informes del Responsable Control de Gastos y Cierre de Actividad; con todo ello, el argumento de la MUNICIPALIDAD carece de sustento.

6.42.2. La MUNICIPALIDAD indica:

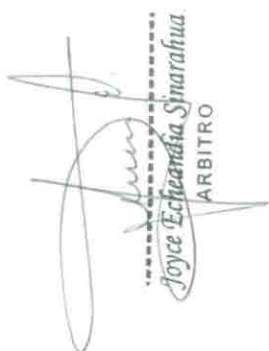
- Que, el contratista **CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR**, y el profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza, Ing. Rodho Espinoza Galarza, pese estar teniendo conocimiento de las bases integradas, **NO SE BASARON EN LOS PLANOS SEGÚN ORDEN DE PRELACIÓN, para la presentación de su valorización** y así puedan demostrar con una planilla de metrados la cuantificación; y el ingeniero anteriormente señalado comunica la respuesta de las observaciones de informe de visita de control N° 004-2024-OCI/0398-SVC.

Al respecto, la MUNICIPALIDAD indica que tanto el supervisor como el CONTRATISTA no se basaron en los planos según orden de prelación para la presentación de la valorización, sin embargo, **tales argumentos no han sido**



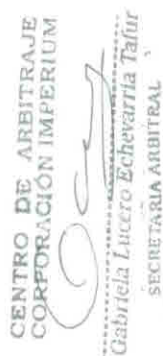
respaldados con ningún documento o medio probatorio, es más, el Informe de Visita de Control N° 004-2024-OCI/0398-SVC emitido aparentemente por el Órgano de Control Interno (ya que la demandada ni siquiera identifica al emisor del documento), no ha sido ofrecido como medio probatorio en la etapa correspondiente y ni siquiera fue adjuntado al momento de efectuar sus alegatos escritos; por lo tanto, el cuestionamiento efectuado no puede ser meritudo por la suscrita Arbitro Único ya que no podemos ser "adivinos" o basarnos en meras "elucubraciones" carentes de sustento, pues por el Principio de Legalidad y el Debido Procedimiento, corresponde que todo tribunal emita su decisión en base a los argumentos y medios probatorios aportados y actuados dentro del proceso; con todo ello, el argumento de la MUNICIPALIDAD carece de sustento.

6.42.3. La MUNICIPALIDAD indica:


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

- Que, el informe N° 372-2024-MDH/UOLSEC-GIDUR/DGCA, de fecha 25 de abril del 2024, en numeral 5.3 señala en que se ha llevado a cabo sin advertencia, deficiencia y defectos del expediente técnico, debido a que la entidad desconoce hasta el momento cualquier comunicado del profesional para gastos de control y cierre de la actividad de limpieza o autorización alguna por mejoras a la prestación del presente servicio.

Nuevamente la MUNICIPALIDAD invoca un Informe N° 372-2024-MDH/UOLSEC-GIDUR/DGCA de fecha 25 de abril del 2024, sin embargo, dicho documento no ha sido ofrecido como medio probatorio en la etapa correspondiente y ni siquiera fue adjuntado al momento de efectuar sus alegatos escritos; por lo tanto, el cuestionamiento efectuado no puede ser meritudo por la suscrita Arbitro Único ya que no podemos ser "adivinos" o basarnos en meras "elucubraciones" carentes de sustento, pues por el Principio de Legalidad y el Debido Procedimiento, corresponde que todo tribunal emita su decisión en base a los argumentos y medios probatorios aportados y actuados dentro del proceso; con todo ello, el argumento de la MUNICIPALIDAD carece de sustento.


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARIA ARBITRAL

6.42.4. La MUNICIPALIDAD indica:

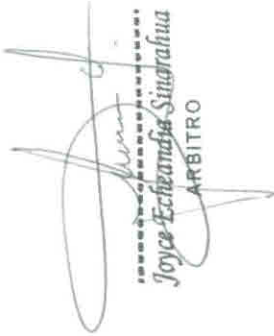
- Que, frente a las situaciones adversas especificadas por el jefe de la unidad de Obras, se envió una Carta Notarial de gerencia Municipal al Consocio Descomatación Huácar, a fin de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Nuevamente la MUNICIPALIDAD invoca una Carta Notarial emitida aparentemente por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Huácar, sin embargo, dicho documento no ha sido ofrecido como medio probatorio en la etapa correspondiente y ni siquiera fue adjuntado al momento de efectuar sus alegatos escritos; por lo tanto, el cuestionamiento efectuado no puede ser meritudo por la suscrita Arbitro Único ya que no podemos ser "adivinos" o basarnos en meras "elucubraciones"

carentes de sustento, pues por el Principio de Legalidad y el Debido Procedimiento, corresponde que todo tribunal emita su decisión en base a los argumentos y medios probatorios aportados y actuados dentro del proceso; con todo ello, el argumento de la MUNICIPALIDAD carece de sustento.

6.42.5. La MUNICIPALIDAD indica:

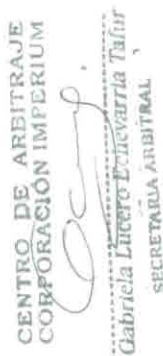
- Que se pone a conocimiento en que **CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR**, incumplió sus prestaciones, es por ello en que se emite la presente Resolución Gerencial Municipal N° 240-2024-MDH/GM, de fecha 22 de julio del año 2024, en la cual emite **RESOLVER en forma total EL CONTRATO N° 006-2023-MDH/GM de fecha 15 de diciembre del año 2023, con el CONSORCIO DESCOLMATACIÓN HUÁCAR del servicio "LIMPIEZA**


Joyce Echeandía Sinrahua
ARBITRO

La resolución del contrato efectuado mediante Resolución Gerencial Municipal N° 240-2024-MDH/GM su fecha 22 de julio del 2024, ya fue analizado y meritudo al momento de resolver el primer punto controvertido, habiéndose determinado que dicha resolución de contrato incumplía con el procedimiento establecido por la norma para su procedencia; con todo ello, el argumento de la MUNICIPALIDAD carece de sustento.

6.42.6. La MUNICIPALIDAD indica:

- Que, se debe tener en cuenta en que la Municipalidad distrital de Huácar ha contratado un servicio y tuvo por finalidad satisfacer el interés o necesidades públicas, donde el cumplimiento de la obligación resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato; y al no cumplir el contratista con sus obligaciones contractuales, también no se está cumpliendo con la finalidad pública de la contratación.


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tahir
SECRETARÍA ARBITRAL

Al respecto, se debe recordar que el arbitraje es la vía idónea y reconocida por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento para resolver las controversias surgidas de los contratos bajo su ámbito, tanto más, si según la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de Contrataciones del Estado dispone expresamente que: "... La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables..."; por lo tanto, **todo cuestionamiento o imputación, para ser meritudo por el Tribunal Arbitral, debe estar basado en pruebas y hechos plenamente verificables, pues no podemos ser "adivinos" o basarnos en meras "elucubraciones" carentes de sustento**, ya que por el Principio de Legalidad y el Debido Procedimiento, corresponde que todo tribunal emita su decisión en base a los argumentos y medios probatorios aportados y actuados dentro del proceso; con todo ello, el argumento de la MUNICIPALIDAD carece de sustento.



874
ochosientos setenta y siete

- 6.43. En consecuencia, se encuentra plenamente demostrado en autos que el CONSORCIO ha cumplido con las condiciones necesarias para que se le reconozca el pago a su favor, tal como indica la Clausula Cuarta del Contrato N° 006-2023-MDH/GM, de fecha 15 de diciembre del 2023, hecho que había generado la obligación de la MUNICIPALIDAD de efectuar dicho pago en el plazo de 10 días posteriores al otorgamiento y/o emisión del Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF de fecha 29 de diciembre del 2023, por lo que al no haberlo realizado, corresponde al tribunal arbitral reconocer el derecho del CONSORCIO y ordenar el pago correspondiente por el servicio efectuado.
- 6.44. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto equivalente a la suma de S/ 33,000.00.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.45. Señala que, estando el servicio culminado, corresponde que la entidad haga la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, por cuanto el servicio ha sido culminado dentro de los plazos establecidos, entre otros.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.46. El Tribunal Arbitral deja constancia que, pese a estar debidamente notificada, la MUNICIPALIDAD no ha absuelto el traslado con la presente pretensión, ni formulado resistencia procesal en su escrito de contestación, así como tampoco ha mencionado nada al respecto en su escrito de Alegatos Finales presentado el 10 de diciembre del 2024

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.47. En el marco de la pretensión materia de análisis, respecto a la vigencia de la Garantía de Fiel cumplimiento otorgada por el CONSORCIO para la suscripción del contrato, el numeral 149.1 del Artículo 149 del RLCE dice:

"... 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. **Esta se mantiene vigente** hasta la **conformidad de la recepción de la prestación** a cargo del contratista, en el caso de bienes, **servicios en general** y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras..." (Énfasis agregado)



6.48. Así también, la Opinión N° 090-2021/DTN señala:

*"... Como se aprecia, la garantía de fiel cumplimiento constituye un requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato; así, el postor ganador debe entregarla a la Entidad por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, siendo que **dicha garantía debe mantenerse vigente durante todo el período de la ejecución contractual, hasta la conformidad de la recepción de la prestación contratada (cuando el objeto sea la entrega de bienes o la prestación de servicios en general y consultorías en general, respectivamente).***

De esta manera, se advierte que la garantía de fiel cumplimiento busca cautelar el correcto y oportuno cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato, y no sólo garantizar el cumplimiento de alguna o algunas prestaciones que comprenda dicho contrato.

*Por lo tanto, si una contratación de servicios –distintos a los de consultoría de obra- involucra una serie de prestaciones a cargo del contratista, este debe respaldar el cumplimiento del total de sus obligaciones contractuales a través de una garantía de fiel cumplimiento, la cual **debe mantenerse vigente hasta la conformidad por la cabal ejecución del total de las prestaciones a su cargo**, por un monto equivalente al 10% del contrato; en esa medida, dicho monto respalda un eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista y el perjuicio ocasionado por este, independientemente del porcentaje de ejecución de tales prestaciones..."*
(Énfasis agregado)

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

6.49. Para el presente caso el Tribunal Arbitral tiene presente que, tal como se ha indicado en los fundamentos 6.21 al 6.28 del presente laudo arbitral, habiéndose determinado que la MUNICIPALIDAD no cumplió con el procedimiento establecido para resolver el contrato, razón por la cual la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio de 2024 adolece de vicio sancionado con la nulidad; y habiéndose determinado también que, conforme al fundamento 6.41 del presente laudo arbitral, el Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF constituye el documento que contiene la Recepción y la Conformidad de Servicios; en tal sentido, para la suscrita Arbitro Único ha quedado plenamente demostrado que la obligación de mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento ha desaparecido, correspondiendo que se le restituya y/o devuelva al CONSORCIO la referida garantía por el monto contenido en ella.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Tatur
SECRETARÍA ARBITRAL

6.50. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** en su totalidad el presente punto controvertido.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad el pago de la suma de S/ 5,000.00 a favor del contratista por concepto de daños, perjuicios y comisiones en el banco, por renovación y la ejecución de carta fianza por parte de la entidad, a consecuencia del incumplimiento de la devolución del Fiel Cumplimiento



Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.51. Señala que la ENTIDAD de manera irregular ha venido exigiendo el cumplimiento de obligaciones contractuales a dicha parte, sin tener en cuenta que dichas obligaciones fueron cumplidas a cabalidad, acreditada con la conformidad otorgada por la propia ENTIDAD, sin embargo, la ENTIDAD sin causa justa resolvió el contrato y ejecutó la carta fianza de fiel cumplimiento, ocasionando un grave perjuicio ante el sistema financiero.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.52. El Tribunal Arbitral deja constancia que, pese a estar debidamente notificada, la MUNICIPALIDAD no ha absuelto el traslado con la presente pretensión, ni formulado resistencia procesal en su escrito de contestación, así como tampoco ha mencionado nada al respecto en su escrito de Alegatos Finales presentado el 10 de diciembre del 2024

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.53. Cabe precisar en primer lugar que, a efectos de emitir un laudo en forma integral y adecuada, es conveniente mencionar primigeniamente que el daño como elemento constitutivo clave en el análisis materia de un caso de responsabilidad civil, supone siempre el acaecimiento de un hecho que lesiona un interés jurídicamente protegido, provocando siempre un perjuicio y generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de un sujeto de derecho, ya sean estas de contenido patrimonial o no.
- 6.54. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos frente a un daño resarcible, que cumpla con los requisitos de certeza, subsistencia, especialidad e injusticia, y concurren a su vez los otros elementos configuradores de responsabilidad civil (hecho generador, relación de causalidad y criterio de imputación), se activará la tutela resarcitoria, como mecanismo de defensa frente al sufrimiento de un daño injusto, la que siempre debe expresarse en términos económicos o patrimoniales (indemnización), sea cual fuere la naturaleza del daño.
- 6.55. En este punto del análisis, resulta útil traer a colación lo expuesto por el profesor FELIPE OSTERLING PARODI¹², quien precisa respecto del daño emergente y lucro cesante lo siguiente:

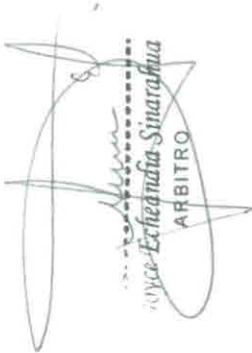
"... Las pérdidas que sufre el acreedor como consecuencia de la inejecución de la obligación corresponden al daño emergente y las utilidades que deja de percibir, con motivo de la misma inejecución, corresponden al lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio del acreedor. El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró (artículo 1321 del Código Civil) ..." (Énfasis agregado)

- 6.56. Concretamente, existe una relación intrínseca entre el daño emergente y lucro cesante. Teniendo en cuenta lo expresado, para que exista un lucro cesante debe de existir un daño emergente, es decir la persona que sufre el evento dañoso se ha debido de ver empobrecido o haber perdido un determinado

¹² OSTERLING PARODI; FELIPE. La Indemnización de Daños y Perjuicios. Artículo publicado en el portal electrónico (web): <http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf>.

bien y es a raíz de dicha situación que se debe de reparar lo dejado de percibir, que se define como lucro cesante, que no es más que las utilidades dejadas de percibir de no haber sucedido el daño producido.

- 6.57. Entonces, a efecto de determinar la procedencia de las peticiones indemnizatorias, se deberá de recurrir, de forma supletoria, a lo indicado por los artículos 1321° al 1332° del Código Civil dentro del Título IX del Libro VI sobre "Inejecución de Obligaciones", constituyendo una forma de resarcimiento por el daño o perjuicio ocasionado a una de las partes por el incumplimiento de una obligación. En tal sentido, para su determinación se requiere la concurrencia necesaria de cuatro factores, los que a saber son: i) La antijuridicidad; ii) El factor de atribución; iii) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; y iv) El daño; tal como ha sido recogido por la Casación N° 3470-2015/LIMA NORTE en cuanto dice:



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

"... TERCERO.- Que, por ello al ser la materia que nos ocupa una de Indemnización por Daños y Perjuicios -los cuales se habrían ocasionado a raíz del incumplimiento de las obligaciones asumidas en la obra "Ampliación de Almacén – Filial Huachipa" de Ambev Perú - desarrollado como pretensión subordinada a la primera pretensión principal (extremo único recurrido), es necesario señalar por tanto que en la doctrina se han establecido cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil y estos son:

- 1) La antijuridicidad; entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico;
- 2) El factor de atribución; que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico), considerándose inclusive dentro de esta sub clasificación al abuso del derecho y la equidad (Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Primera Edición, Gaceta Jurídica Sociedad Anónima, Lima, 2002; página 80);
- 3) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; y
- 4) El daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona) ..." (Énfasis agregado)

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM



Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

- 6.58. Asimismo, los daños que se busca resarcir, ya sea daño emergente, lucro cesante o daño moral deben de estar evidentemente acreditados y corroborados en la realidad, no pudiendo determinarse éstos en base a proyecciones de situaciones no ocurridas, pues además la carga de la prueba la tiene quien afirma los hechos.

- 6.59. Para el presente caso, la MUNICIPALIDAD peticona el reconocimiento de los siguientes conceptos:

- Daños y perjuicios.
- Comisiones en el banco por renovación y la ejecución de la carta fianza.



873
Ochocho mil tres
Catorce
Tres

- 6.60. Sin embargo, respecto a los daños y perjuicios, al formular su petición no indica, ni desarrolla, ni prueba el cumplimiento de los cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil (la antijuridicidad, el factor de atribución, el nexo causal o relación de causalidad, y el daño), ya que ni siquiera ha precisado que tipo de daños se peticiona (daño patrimonial, daño extrapatrimonial), ni tampoco adjunta medio probatorio idóneo que demuestre y/o cuantifique su pretensión; razones más que suficientes para desestimar la petición.
- 6.61. Sumado a ello, si bien EL CONSORCIO solicita, en vía de indemnización, el pago de las Comisiones ante el banco por la renovación y ejecución de la carta fianza de Fiel Cumplimiento, sin embargo, no adjunta los medios probatorios que sustenten su pretencion, así como tampoco desarrolla el cumplimiento de los cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil y no precisa en qué tipo de daños se encuadraría su petición; motivos por los cuales este extremo de la pretensión también debe de ser desestimado.
- 6.62. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **INFUNDADA** en su totalidad el presente punto controvertido.

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad en caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computaran desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse hasta la fecha de cancelación.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.63. Señala que el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y los términos contractuales, la ENTIDAD se encontraba obligada a pagar de manera oportuna la contraprestación, sin embargo, ha incurrido en retraso en el pago, el mismo que amerita que se reconozca los respectivos intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse, hasta la fecha.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.64. El Tribunal Arbitral deja constancia que, pese a estar debidamente notificada, la MUNICIPALIDAD no ha absuelto el traslado con la presente pretensión, ni formulado resistencia procesal en su escrito de contestación, así como tampoco ha mencionado nada al respecto en su escrito de Alegatos Finales presentado el 10 de diciembre del 2024.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucreio Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

6.65. Del texto de la pretensión podemos inferir que el CONSORCIO solicita que se le reconozca el pago de los intereses que se hayan "generado" a raíz de la falta de pago de la Valorización N° 01; para ello será necesario establecer o definir 03 aspectos:

- El sustento legal y factico que le da derecho al pago de los intereses.
- El tipo de interés aplicable.
- La forma de cálculo.

6.66. Ahora, de manera previa, el Tribunal Arbitral tiene presente que, tal como se ha indicado en los fundamentos 6.21 al 6.28 del presente laudo arbitral, se determinó que la MUNICIPALIDAD no cumplió con el procedimiento establecido para resolver el contrato, razón por la cual la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio de 2024 adolece de vicio sancionado con la nulidad; habiéndose determinado también que, conforme al fundamento 6.41 del presente laudo arbitral, el Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF constituye el documento que contiene la Recepción y la Conformidad de Servicios.

6.67. Continuando, sobre el primer y segundo aspecto, el sustento legal que le da al CONSORCIO el derecho de pago de los intereses se encuentra descrito en el numeral 39.3 del artículo 39° de la LCE que dice:

"...En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora..."

En esa misma línea el RLCE establece en los numerales 171.1 y 171.2 del artículo 171°, lo siguiente:

"...171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse..."

6.68. Bajo tales considerandos se tiene que: i) La Valorización N° 01 cuenta con la respectiva Conformidad de Servicios mediante el Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF de fecha 29 de diciembre del 2023; ii) La MUNICIPALIDAD no ha cumplido con el pago de la valorización, pese a estar obligada conforme a la Clausula Cuarta del Contrato N° 006-2023-MDH/GM de fecha 15 de diciembre del 2023; y iii) Se ha originado el derecho de pago de los intereses indicados en el numeral 39.3 del artículo 39°

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL



581
Ochoaño
Cofortany
Uno

de la LCE, haciendo mención que dicho precepto legal señala que los intereses que se le reconocen son intereses legales¹³.

- 6.69. Sobre el tercer aspecto, siendo que la pretensión demandada está referida a que se le reconozca el pago de los intereses legales "generados", en tal sentido, habiéndose determinado en sede arbitral sobre la procedencia del pago de la Valorización N° 01, situación que siendo de conocimiento de la MUNICIPALIDAD, ésta se ha negado hasta la fecha en cumplir con su obligación, pese a que según la Clausula Cuarta del Contrato N° 006-2023-MDH/GM la MUNICIPALIDAD debía realizar el pago dentro de los 10 días calendario siguientes de otorgada la Conformidad del Servicio (fecha de emisión del Informe N° 355-2023-MDH-UOLSEC-JCTF, esto es, el 29 de diciembre del 2023); es decir, el pago se debió efectuar hasta el 08 de enero del 2024, por lo que su incumplimiento acarrea que se hayan devengado los intereses legales a partir del día siguiente de dicha fecha, es decir, **los intereses legales deberán ser calculados desde el 09 de enero del 2024, hasta la fecha de su efectiva cancelación.**

- 6.70. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** en su totalidad el presente punto controvertido.

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ordene a la entidad el pago de los gastos arbitrales en su totalidad

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.71. Señala que la ENTIDAD está actuando de forma irregular, posterior a la culminación del servicio, por lo que el presente proceso arbitral fue iniciado por el actuar irregular de la ENTIDAD, siendo así debe asumir los costos del presente proceso arbitral.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.72. El Tribunal Arbitral deja constancia que, pese a estar debidamente notificada, la MUNICIPALIDAD no ha absuelto el traslado con la presente pretensión, ni formulado resistencia procesal en su escrito de contestación, así como tampoco ha mencionado nada al respecto en su escrito de Alegatos Finales presentado el 10 de diciembre del 2024

¹³ CÓDIGO CIVIL:

Artículo 1244.- Tasa de interés legal

La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

Artículo 1245.- Pago de interés legal a falta de pacto

Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal.

Artículo 1246.- Pago del interés por mora

Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

6.73. Podríamos definir a los costos del arbitraje como aquellos gastos que atender a raíz del inicio de un proceso arbitral, tales como los honorarios del abogado, el traslado de los medios de prueba al proceso, los gastos administrativos y en especial, los honorarios de los árbitros, siendo que, en su escrito de Demanda Arbitral, el CONSORCIO solicita que la MUNICIPALIDAD asuma los costos generados por el presente arbitraje.

6.74. Considerando que, en el convenio arbitral celebrado por las PARTES, **no existe pacto expreso sobre la forma de imputar los costos y gastos del arbitraje**, corresponde aplicar las reglas establecidas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, el REGLAMENTO y supletoriamente lo dispuesto en la LEY DE ARBITRAJE, en ese orden de prelación.

6.75. Los numerales 52 y 53 del ACTA DE INSTALACIÓN establecen:

"... 52. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudo, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

53. Sin perjuicio que el Árbitro pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje..." (Énfasis agregado)

6.76. Por su parte EL REGLAMENTO en su artículo 103 establece lo siguiente:

*"... Distribución de los costos arbitrales
Artículo 103°.-*

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje. Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje..." (Énfasis agregado)

6.77. Finalmente, el numeral 1 del artículo 73° de la LEY DE ARBITRAJE señala:

"... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.



2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable..." (Énfasis agregado)

6.78. Conforme a ello, la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa **la parte vencida**, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, dicho de otro modo, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta –en primer orden– el acuerdo que las partes hayan asumido, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja fórmula: "el que pierde paga" (Teoría del Vencimiento).

6.79. Dentro de nuestra legislación arbitral si bien opera la fórmula del vencimiento, ella no es absoluta pues se permite al juez cierta discrecionalidad al graduar el monto de los gastos procesales en atención a las incidencias del proceso, esto significa que los árbitros podían modificar el monto de los gastos aún sobre la voluntad de las PARTES o esta discrecionalidad sólo operaría cuando no hay pacto expreso y rige el principio del vencimiento.

6.80. Para nuestro caso debemos tener en cuenta que el ACTA DE INSTALACIÓN ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.

6.81. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado seis pretensiones principales, incluyendo la presente, evidenciándose que el CONSORCIO ha tenido que recurrir al arbitraje ante la resolución del contrato por parte de la MUNICIPALIDAD; desprendiéndose además que durante el transcurso del proceso si bien inicialmente la MUNICIPALIDAD se apersona a la instancia, de manera injustificada ha omitido con efectuar el pago de los costos arbitrales a los cuales se encontraba obligado, confirmándose de esta forma la conducta renuente de dicha parte procesal.

6.82. Ahora bien, para imputar o distribuir los costos del arbitraje, a falta de acuerdo de las Partes, la suscrita Arbitro Único determina que estos serán de cargo de la parte vencida. Su fundamento radica, sobre todo, en que deviene contrario al Derecho y carente de fundamento que la parte que triunfa en el arbitraje deba asumir todo o parte de los costos. En tal sentido, para poder emitir una decisión objetiva respecto a la asunción de costos en el presente arbitraje, el Tribunal Arbitral considera oportuno tomar en cuenta que las pretensiones del CONSORCIO han sido aceptadas en su gran mayoría. Así, en términos generales, la MUNICIPALIDAD es la parte vencida del presente proceso.

6.83. Ahora, corresponde también determinar que conceptos conforman los costos arbitrales, para lo cual nos remitiremos al artículo 70° de la Ley de Arbitraje que las enumera:

- Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.
- Los honorarios y gastos del secretario.
- Los gastos administrativos de la institución arbitral.



- d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.
- e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
- f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

6.84. Para nuestro caso se tienen los siguientes conceptos:

- Según el numeral 55 del ACTA DE INSTALACIÓN se han establecido en S/ 9,000.00 por concepto de costos arbitrales, los mismos que, conforme se advierte en autos, han sido asumidos íntegramente por el CONSORCIO.

6.85. Se debe precisar también que la MUNICIPALIDAD no ha cuestionado ni objetado el monto de los costos arbitrales, ni mucho menos ha desvirtuado ni objetado las documentales aportadas con la demanda, ni ha ofreciendo resistencia procesal a los actos postulatorios de su contraparte.

6.86. Atendiendo a ello y en aplicación de los artículos 52° y 53° del Acta de Instalación, artículo 103° del REGLAMENTO y de los artículos 70° y 73° de la LEY DE ARBITRAJE, el Tribunal Arbitral dispone que los costos del presente arbitraje sean asumidos en su totalidad por la MUNICIPALIDAD, esto es, el cien por ciento (100%) de los mismos; en ese sentido, la suscrita determina que corresponde que la MUNICIPALIDAD reembolse a favor del CONSORCIO la suma de S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 Soles).

6.87. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** en su totalidad el presente punto controvertido.

7. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en Derecho, **LAUDA:**

- 7.1. **PRIMERO. - DECLARAR FUNDADA** la primera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE DECLARA** la **NULIDAD** de la Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MDH/GM de fecha 22 de julio de 2024, la misma que de manera irregular resolvió en forma total el Contrato N° 006-2023-MDH/GM.
- 7.2. **SEGUNDO. - DECLARAR FUNDADA** la segunda pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE ORDENA** a la entidad el pago del saldo de la Valorización de Servicio N° 01, correspondiente al periodo diciembre del 2023, por el monto de **S/ 152,267.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)**.
- 7.3. **TERCERO. - DECLARAR FUNDADA** la tercera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE ORDENA** a la entidad la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto equivalente a la suma de **S/ 33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 SOLES)**.
- 7.4. **CUARTO. - DECLARAR INFUNDADA** la cuarta pretensión principal de la demanda arbitral.



- 7.5. **QUINTO. - DECLARAR FUNDADA** la quinta pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE ORDENA** a la entidad el pago de los intereses legales generados por la falta de pago de la Valorización de Servicio N° 01, los que se computaran desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse, esto es, desde el 09 de enero del 2024, hasta la fecha de su cancelación.
- 7.6. **SEXTO. - DECLARAR FUNDADA** la sexta pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE ORDENA** a la entidad el pago de los gastos arbitrales en su totalidad, debiendo **REEMBOLSAR** a favor del contratista la suma de **S/ 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES)**.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por éstas, sin perjuicio de registrarlo en el Portal del SEACE de acuerdo a la ley de la materia. –

Firmado:



Abog. Joyce Echeandía Sinarahua
Arbitro Único



Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur
Secretaria Arbitral